



PENETAPAN

Nomor 2490/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

TUTI HERAWATI, NIK 3578116208530001, tempat / tanggal lahir Surabaya, 22 Agustus 1953, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Sidodadi 28 RT/RW : 003/007 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto, Kota Surabaya, disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tanggal 28 Juli 2026 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2026 dibawah register Nomor 2490/Pdt.P/2026/PN Sby, mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dengan nama TUTI HERAWATI tercatat sebagai Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan N.I.K 3578116208530001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 09 April 2012;
2. Bahwa PEMOHON dengan nama TUTI HERAWATI telah tercatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 3578110201086057 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2490/Pdt.P/2026/PN Sby



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 12 Mei 2022;

3. Bahwa PEMOHON dengan nama SIEM HING lahir di Surabaya pada tanggal 22 Agustus 1953 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2174/1953 yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Surabaya tertanggal 04 September 1953;
4. Bahwa PEMOHON telah mengganti nama dari yang sebelumnya THE SIEM HING menjadi TUTI HARWATI MARSANTONO sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya tertanggal 11 Juli 1967;
5. Bahwa PEMOHON dengan nama TUTI HARWATI MARSANTONO tercatat sebagai Warga Negara Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. C4-HL.0306-886 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 16 Januari 1984;
6. Bahwa PEMOHON dengan nama TUTI HERAWATI MARSANTONO pernah membeli tanah dari Ny. MUFARIDA ZAINAL ALIM seluas 89 m² (Delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sidodadi, Kec. Simokerto, Kab. Surabaya sebagaimana Akta Jual Beli No. 97/X/1989 yang dikeluarkan oleh Notaris /PPAT R. JULIMAN REKSNOHADHI;
7. Bahwa selanjutnya PEMOHON dengan nama TUTI HERAWATI MARSANTONO telah mendaftarkan tanah tersebut sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 454 dengan Gambar Situasi No. 14.114/1996 tanggal 08 September 1989 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional 13 September 1989, yang beralamat di Jl Sidodadi 28 Surabaya;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2490/Pdt.P/2026/PN Sby



8. Bahwa PEMOHON memiliki adik Kandung Perempuan Bernama TUTI HARJANI sesuai Kartu Keluarga (KK) No. 3578110201086057 milik PEMOHON;
9. Bahwa PEMOHON dan adiknya tidak menikah, tidak memiliki anak kandung, maupun mengangkat anak. Oleh karena itu PEMOHON dan adiknya tidak mempunyai keturunan dan tidak memiliki ahli waris;
10. Bahwa PEMOHON mengkhawatirkan apabila seandainya PEMOHON telah berpulang namun adiknya masih memiliki umur yang panjang, maka PEMOHON berharap rumah Sidodadi tersebut dapat menjadi rumah tinggal tetap untuk adiknya, demi menghindari masa tua adiknya yang terluntang-lantung di jalanan sebagai tuna wisma tanpa rumah tinggal yang jelas;
11. Bahwa untuk kepastian hukum, PEMOHON memohon Penetapan dan Pengadilan bahwa nama PEMOHON yang Bernama :
 - a. TUTI HERAWATI sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan N.I.K. 3578116208530001 milik PEMOHON, Kartu Keluarga (KK) No. 3578110201086057 milik PEMOHON;
 - b. SIEM HING sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2174/1953 milik PEMOHON;
 - c. TUTI HERAWATI MARSANTONO sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 milik PEMOHON dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. No. C4-HL.0306-886 milik PEMOHON;
 - d. TUTI HERAWATI MARSANTONO sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli No. No. 97/X/1989 milik PEMOHON;



Sebenarnya Adalah SATU ORANG YANG SAMA;

12. Bahwa untuk itu PEMOHON mengajukan permohonan ini di Pengadilan agar mempermudah saat mengurus administrasi; dan
13. Bahwa PEMOHON bersedia menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan nama PEMOHON dengan ejaan :
 - a. TUTI HERAWATI sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan N.I.K. 3578116208530001 milik PEMOHON;
 - b. SIEM HING sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2174/1953 milik PEMOHON;
 - c. TUTI HERAWATI MARSANTONO sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 milik PEMOHON dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. C4-HL.0306-886 milik PEMOHON;
 - d. TUTI HERAWATI MARSANTONO sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli No. No. 97/X/1989 milik PEMOHON;
- Sebenarnya Adalah SATU ORANG YANG SAMA;



3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai surat aslinya, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tuti Herawati, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tuti Herawati, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan R.I Nomor C4-HL.03.06-886, bukti P-3
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor 12/U/KEP/12/1966, bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2174/1953, atas nama Siem Hing, tertanggal 04 September 1953, bukti P-5 ;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 454, bukti P-6;
7. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 97/X/1989, bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah / Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rita :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sidodadi 28 RT/RW : 003/007 Kel. Sidodadi Kec, Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon Pengajuan Permohonan Satu orang yang sama pada nama Pemohon dengan alasan ada beberapa dokumen yang terdapat perbedaan penulisan nama ;



- Bahwa perbedaan Penulisan nama Pemohon tersebut terdapat pada dokumen-dokumen milik Pemohon yaitu nama Tuti Herawati dan Siem Hing dengan nama Tuti Harwati Marsantono;
- Bahwa yang saksi tahu nama Tuti Herawati dan Siem Hing dengan nama Tuti Harwati Marsantono adalah benar nama orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa tidak ada perbedaan tempat dan tanggal lahir pada dokumen milik Pemohon yang semua tertulis lahir di Surabaya pada tanggal 22 Agustus 1953 ;
- Bahwa tujuan pemohon mengurus persamaan nama satu orang yang sama adalah mempermudah pengurusan adminitrasi kependudukan ;

2. Saksi Noe Lidera ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sidodadi 28 RT/RW : 003/007 Kel. Sidodadi Kec, Simokerto Kota Surabaya;
 - Bahwa Pemohon Pengajuan Permohonan Satu orang yang sama pada nama Pemohon dengan alasan ada beberapa dokumen yang terdapat perbedaan penulisan nama ;
 - Bahwa perbedaan Penulisan nama Pemohon tersebut terdapat pada dokumen-dokumen milik Pemohon yaitu nama Tuti Herawati dan Siem Hing dengan nama Tuti Harwati Marsantono;
 - Bahwa yang saksi tahu nama Tuti Herawati dan Siem Hing dengan nama Tuti Harwati Marsantono adalah benar nama orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa tidak ada perbedaan tempat dan tanggal lahir pada dokumen milik Pemohon yang semua tertulis lahir di Surabaya pada tanggal 22 Agustus 1953 ;
 - Bahwa tujuan pemohon mengurus persamaan nama satu orang yang sama adalah mempermudah pengurusan adminitrasi kependudukan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dari Pemohon, yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan adalah agar menetapkan nama TUTI HERAWATI dan SIEM HING dengan TUTI HERAWATI MARSANTONO adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara aquo berdasarkan domisili Pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam **Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata khusus Edisi 2007, pada Bab II Teknis Peradilan huruf A angka 1** yang menjelaskan *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan P-2 Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sidodadi 28 RT/RW : 003/007 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto, Kota Surabaya, maka berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2490/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta nama Pemohon memang terdapat perbedaan yang tertulis dalam dokumen-dokumen milik Pemohon, dimana sesuai dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis dengan nama **Tuti Herawati** namun pada bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-6 milik Pemohon nama Pemohon tertulis dengan nama **Siem Hing** sedangkan pada bukti P-6 yaitu Sertifikat Hak Milik nama Pemohon tertulis dengan nama **Tuti Herawati Marsantono** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dokumen yang dimiliki Pemohon, pada kenyataannya nama Pemohon ada perbedaan, sehingga menyulitkan Pemohon untuk pengurusan administrasi maupun kepentingan lain yang berkaitan dengan Dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut, padahal nama **Tuti Herawati** dan **Siem Hing** dengan nama **Tuti Herawati Marsantono** adalah terbukti benar nama satu orang yang sama yaitu Pemohon, maka dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk meminta adanya penetapan orang yang sama dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa, setelah Hakim memperoleh fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon a quo secara hukum dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka untuk dinyatakan sebagai 1 (satu) orang yang sama, secara tegas tidak ditemukan suatu aturan yang mengatur tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim perlu merujuk kepada bentuk dokumen yang mengalami penulisan yang berbeda satu dengan lainnya, hal tersebut dimaksud untuk memastikan apakah perbedaan penulisan nama tersebut masih dapat ditolerir dan tidak bersifat sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Bukti Kewarganegaraan R.I. membuktikan bahwa Pemohon telah menjadi warga negara Indonesia sejak tahun 1984 dan bukti surat bertanda P-4 yaitu Surat Pernyataan Ganti Nama dibuktikan bahwa Pemohon setelah setelah resmi

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2490/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi warga Negara Indonesia, dahulu yang masih bernama Cina Siem Hing telah melakukan perubahan nama Indonesia menjadi **Tuti Herawati Marsantono** ;

Menimbang, bahwa apabila mendasari pada bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis dengan nama **Tuti Herawati**, namun pada bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon nama Pemohon tertulis dengan nama **Siem Hing** sedangkan pada bukti P-6 yaitu Sertifikat Hak Milik nama Pemohon tertulis dengan nama **Tuti Herawati Marsantono**, maka bukti P-1, P-2, P-5 dan P-6, tersebut merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang untuk itu, adalah benar dalam dokumen-dokumen tersebut nama Pemohon tertulis dengan nama yang berbeda-beda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rita dan saksi Noe Lidera di persidangan diperoleh fakta pula kalau nama **TUTI HERAWATI dan SIEM HING dengan nama TUTI HERAWATI MARSANTONO** adalah benar nama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat diatas dengan NIK dan foto didata – data Pemohon adalah sama dan juga didukung oleh keterangan saksi Rita dan saksi Noe Lidera di persidangan, kenyataannya Hakim tidak melihat adanya suatu perbedaan penulisan nama Pemohon yang berbeda sama sekali satu dengan lainnya dan juga diketahui dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya bahwa Pemohon dengan nama **TUTI HERAWATI dan SIEM HING dengan nama TUTI HERAWATI MARSANTONO**, dilahirkan di tempat dan tanggal yang sama yaitu di Surabaya pada tanggal 22 Agustus 1953 ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dipandang tidak bersifat untuk suatu tujuan yang melawan hukum, maka atas alasan tersebut permohonan dari Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun sifat dari permohonan dari Pemohon tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan yang

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2490/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, namun Hakim memperhatikan karena adanya suatu kepentingan dan tujuannya tidak bertentangan dengan hukum, maka demi memberi suatu jalan keluar yang berkeadilan dan memperhatikan kebuntuan hukum tersebut, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut, dimana Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan nama Tuti Herawati dan Siem Hing dengan nama Tuti Herawati Marsantono adalah satu orang yang sama yaitu adalah Pemohon, sehingga cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan (voluntair) apabila ada kekeliruan dalam permohonan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang ;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis **TUTI HERAWATI** dan **SIEM HING** dengan nama **TUTI HERAWATI MARSANTONO** adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **10 September 2026**, oleh **Ega Shaktiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2490/Pdt.P/2026/PN Sby tanggal 26 Agustus 2026, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2490/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Adistya Fansriayu, SH.**, Pan itera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut Penetapan tersebut disampaikan pada hari itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adistya Fansriayu, SH

Ega Shaktiana, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK).....Rp. 50.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan.....Rp. 10.000,-
4. Materai Penetapan.....Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan.....Rp. 10.000,-

Jumlah.....Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2490/Pdt.P/2026/PN Sby